FORMULARIO CONDICIONES DE COMPRA PRODUCTOS

1. DEL PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega ofertado por el proveedor contratado se considerará en días hábiles y se contabilizará desde el día hábil siguiente de enviada la orden de compra. Para las compras que por la naturaleza de la contratación requieran un visto bueno, este se contabilizará desde la confirmación vía correo electrónico.

2. DEL CONTRATO Y LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

El contrato se formalizará mediante la orden de compra, la cual se entenderá notificada al proveedor contratado 24 horas posteriores desde su envío en el portal Mercado Publico. En caso de que la orden de compra no haya sido aceptada, se podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde la solicitud.

3. DE LA MODALIDAD DE PAGO:

El pago se realizará contra factura o Boleta de Honorarios, previa recepción **cualitativa**, dentro del plazo de 30 días. La factura o Boleta de Honorarios deberá ser emitida a nombre del SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN, RUT 61.607.100-9, Dirección O'Higgins 297, Concepción, cancelada en original y dos copias. INDICANDO ADEMÁS EL NUMERO DE ID DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA.CORRIENTE, ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LA NOTIFICACIÓN.

La factura por parte del proveedor debe ser emitida una vez recepcionado conforme el bien o servicio por la Institución, caso contrario será rechazada, por lo que los productos deben ser enviados con guía de despacho. La factura en caso de ser electrónica debe ser enviada al correo partes@ssconcepcion.cl, si no es electrónica, debe ser entregada en el Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Concepción, ubicada en calle O´Higgins 297.

La institución responsable de efectuar el pago será la Tesorería General de la República de acuerdo a lo indicado en la Circular N°9 de fecha 28.04.2020 por parte de la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile. El proveedor deberá enviar el XML de la factura a la dirección dipresrecepcion@custodium.com y el número de OC se debe indicar en referencia (801).

En conformidad al Artículo 8 de la Ley de presupuestos, el adjudicado/contratado debe contar con cuenta bancaria para efectuar el pago mediante transferencia electrónica de fondos.

4. DE LA RECEPCIÓN:

4.1.- RECEPCION BULTOS

Corresponde a la entrega de los productos embalados. Los bultos deberán ser entregados directamente por el proveedor o la empresa de transporte contratada por él a la persona encargada de bodega. Éstos deberán ir rotulados de forma visible para poder ser identificados y deberán ser acompañados con su respectiva **Guía de Despacho.** Todo adjuntado por fuera del embalaje. El encargado de bodega deberá firmar dicha guía de despacho para efectos de certificar la correcta recepción de los bultos, quedándose con el documento original firmado también por quien entrega los bultos por parte de la empresa proveedora. Estando conforme la entrega de bultos, se levantará el acta de entrega de bultos conforme, la que constará con las firmas del encargado de bodega y de quién entregue los productos (Esta acta se realiza independiente del lugar de entrega).

Los productos deberán ser despachados a la bodega individualizada en las observaciones de la orden de compra y la recepción bultos de los productos, se realizará con acta emitida por plataforma CGCOM.

4.2.- RECEPCIÓN CUANTITATIVA

La Recepción Cuantitativa consistirá en verificar la existencia de los materiales e insumos, sus componentes, partes y piezas. Si todo está conforme se procederá a levantar el Acta de Recepción

Cuantitativa respectiva, documento que acredita la conformidad de esta recepción. El responsable del proceso de recepción cualitativa será profesional biomédico designado por el establecimiento correspondiente.

4.3.- RECEPCIÓN CUALITATIVA

La Recepción Cualitativa de los productos consiste en la comprobación por parte del establecimiento del cumplimiento del proveedor de los requerimientos contenidos en las especificaciones Técnicas, oferta del Proveedor y cualquiera otro antecedente del proceso.

La Recepción Cualitativa de los equipos se hará una vez que éstos sean sometidos a pruebas por el personal usuario en los servicios correspondientes y realizadas las capacitaciones del personal en el uso de ellos. El responsable del proceso de recepción cualitativa será profesional biomédico designado por el establecimiento correspondiente.

Si las comprobaciones efectuadas para determinar el cumplimiento de las exigencias impuestas al equipo, permiten declarar su correcto funcionamiento, se procederá a levantar un Acta de Recepción Cualitativa, documento que acredita que El Equipamiento está operando en óptimas condiciones, y bajo todos los términos de las bases.

El proveedor adjudicado deberá realizar la instalación, puesta en marcha del equipamiento adjudicado y capacitación del personal en un plazo no superior a los 10 días corridos posteriores a la recepción cuantitativa realizada por parte del Servicio de Salud Concepción.

La garantía del producto comienza a regir a partir de la recepción cualitativa.

5. MULTAS O SANCIONES:

Ante el (los) siguiente(s) incumplimiento(s) por parte del proveedor contratado, el Servicio de Salud Concepción deberá aplicar las sanciones que se detallan a continuación:

5.1 Incumplimiento de plazo de entrega El **atraso** en el plazo de entrega propuesto por el proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, obligará al Servicio de Salud Concepción a aplicar una Amonestación, la cual consiste en una constatación del incumplimiento que se le comunicará al proveedor, mediante resolución fundada que se notificará al proveedor. Se entenderá igualmente como incumplimiento en la entrega si faltase alguna pieza, instrumento o parte de un equipo, que impida su uso completo, vale decir para todas las funciones que está definido.

5.2 Entrega de un producto diferente al requerido o que no cumpla con las especificaciones técnicas, obligará al Servicio de Salud Concepción a aplicar una multa equivalente a 10% del valor neto de la o las líneas entregadas. El proveedor dispondrá del plazo de 3 días hábiles de derivado el correo electrónico que solicita la reposición del producto, una vez superado el plazo señalado, se dará inicio al término anticipado de contrato.

5.3 Incumplimiento en el protocolo de garantía: El incumplimiento por parte del oferente en las condiciones ofrecidas como garantía de los productos, en caso de no dar soporte por daños a los productos y/o equipos, no cumplir con el arreglo de este durante el periodo de garantía ofrecido, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente a 1 UF por evento, por el retraso que exista en el reemplazo o mejora del producto entregado.

5.4 Incumplimiento mantenciones preventivas o correctivas: El incumplimiento por parte del oferente en las condiciones ofrecidas como mantenciones preventivas o en el caso de ser necesaria alguna mantención correctiva, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente a 1 UF por evento, por el retraso o incumplimiento.

En toda sanción, el Servicio de Salud Concepción deberá considerar las siguientes reglas:

- La UF a aplicar será la del día que se constató el hecho de incumplimiento.

- Los hechos que constituyen las causales de sanción deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la Unidad de Multas del Departamento de Abastecimiento para proceder con el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en base a los antecedentes proporcionados por bodega.
- Las multas de que trata la prestación de Servicio o bien, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
- Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor neto del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas. Una vez superado el 30% de las multas se dará inicio al término anticipado de contrato.
- El Servicio podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa de los Estados de Pago hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del Servicio. Si no existiere pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Servicio. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El Servicio podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.
- El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Servicio para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios judicial y/o extrajudicialmente.
- No obstante, lo anterior, el incumplimiento en la entrega del bien o prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial al proveedor contratado.

6. DEL PROCEDIMIENTO APLICACION DE LAS SANCIONES

En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste notificará conforme a lo establecido en el decreto 661 artículos 9 y 140 al adjudicatario por correo electrónico, comunicando del inicio del procedimiento y especificando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. A contar del día hábil siguiente a la confirmación de entrega vía correo electrónico, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución aplicando o no la sanción.

Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo.

Se hace presente la notificación de ordinarios se realizarán al correo electrónico que el proveedor haya informado en el Formulario N°2 o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso de que no se confirme la entrega por cambio de correo electrónico u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor al día hábil siguiente a la confirmación de entrega desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos. Las Resoluciones serán notificadas vía carta certificada al domicilio que el proveedor haya informado en el Formulario N°2 o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. La resolución que rechace el recurso, se publicará en el Sistema de Información, en virtud del Artículo 137 del reglamento de Compras Públicas.

7. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

El Servicio, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:

1. En el caso que la empresa no cumpliera con todo lo solicitado en los términos de referencia y ofertado según cotización
2. Que la reposición del producto supere los 3 días hábiles, conforme a lo señalado en su punto 5.2.- entrega de un producto diferente.
3. Que la suma de las multas aplicadas a un proveedor supere el 30% del valor neto de la contratación.
4. Que el proveedor se encuentre en estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
7. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del reglamento. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento.
8. En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
9. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
10. Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.
11. Cuando el contratista abandone la ejecución de los servicios o la entrega del suministro.
12. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
13. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes
    - No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
    - Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.

DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO: En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 12, éste notificará conforme a lo establecido en el decreto 661 artículos 9 y 140 al adjudicatario por correo electrónico, comunicando del inicio del procedimiento y especificando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. A contar del día hábil siguiente a la confirmación de entrega vía correo electrónico, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución aplicando o no la sanción.

Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo.

Se hace presente la notificación de ordinarios se realizarán al correo electrónico que el proveedor haya informado en el Formulario adjunto a la cotización correspondiente o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso de que no se confirme la entrega por cambio de correo electrónico u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor al día hábil siguiente a la confirmación de entrega desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos. Las Resoluciones serán notificadas vía carta certificada al domicilio que el proveedor tenga registrado en Mercado Público.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. La resolución que rechace el recurso, se publicará en el Sistema de Información, en virtud del Artículo 137 del reglamento de Compras Públicas.

El Servicio de Salud Concepción tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía. El término del contrato por la causal establecida en el numeral 13 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno. Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.

8.- ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta, declara y acepta explícitamente lo siguiente:

1.Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta y verificado la concordancia entre ellos. Haber revisado los términos del presente formulario, especificaciones técnicas, o cualquier información adicional, cargada en la cotización correspondiente.

2.Estar conforme con las condiciones generales de la propuesta, aceptar las condiciones y procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos formulario de condiciones, Especificaciones Técnicas, aclaraciones y todo otro documento oficial que haya servido de base para la adquisición modalidad compra ágil.

SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO
GESTOR DE REDES

SR. JORGE FIGUEROA MENDOZA
JEFE(S) GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGISTICA
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

SRA. GEIMY HERNÁNDEZ MANRÍQUEZ
JEFA(S) SECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN